

한국가스공사 상임감사위원

권고요구

일련번호 제21-경영지원-18호

제목 직장운동경기부 선수의 인권보호 및 증진에 관한 사항

소관부서 ☎☎☎☎본부 □□처

조치부서 □□처

내용

1. 업무 개요

□□처 ■■■■부는 「직장체육진흥관리규정」, 「직장운동부 합숙소 운영관리 지침」에 따라 직장운동부 및 선수들의 합숙소에 대한 관리·운영을 담당하고 있다.

'19년 쇼트트랙 성폭력 사건 등을 비롯하여 스포츠계 전반에 걸쳐 인권침해 사건이 발생하였고, 이에 따라 국가인권위원회(이하 “인권위”라 한다.)는 직장운동경기부 선수 인권 실태조사를 시행한 바 있다. 그 결과 정부, 광역 및 지자체, 공공기관장 등 266개 기관에 직장운동경기부 선수의 인권 보호 및 증진을 위한 정책개선방안을 마련할 것을 '20.6.23. 권고 결정하고, 동일한 취지에서 「국민체육진흥법」이 '21.6.9. 개정되었다.

위와 같이 스포츠계에서 광범위하게 발생하는 인권침해에 대한 예방대책이 강구되는 상황에서 우리공사는 사회적 책임을 다하는 공공기관이자 상기 권고사항에 대한 피권고기관¹⁾으로서, 인권위의 권고내용 및 「국민체육진흥법」의 개정 사항을 적극 반영하여 선수 인권보호에 힘써야 할 필요가 있다.

1) 국가인권위원회법 제25조(정책과 관행의 개선 또는 시정권고) 제2항 : 제1항에 따라 권고를 받은 관계기관등의 장은 그 권고사항을 존중하고 이행하기 위하여 노력하여야 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 인권위 권고사항에 관한 사항

인권위 권고사항에 따르면, 공공기관에게는 중장기적으로 직장운동경기부의 통제된 합숙소를 폐지하고 이에 따른 제도개선 방안을 마련할 것을 권고하였다. 다만, 단기적으로 불가피하게 합숙소를 운영하는 경우 직장운동경기부 합숙소 운영관리 지침을 제정하여 운영할 것과 합숙소에서의 인권을 침해하는 환경이 개선될 수 있도록 주문하였다.

또한 인권위는 지도자의 합숙소는 반드시 선수 합숙소와 별도로 분리된 공간에 마련되어야 하고, 합숙소 생활에 있어서의 지도자 개입을 차단하기 위하여 합숙소 관리책임자를 별도로 선임할 것을 권고하였다.

나. 국민체육진흥법 개정내용에 관한 사항

문화체육관광부는 '21.6.9. 「국민체육진흥법」 제10조의5(운영규정의 마련 및 준수) 및 동법 시행규칙 제3조의3(준수사항), 제3조의4(직장운동경기부 운영규정 등)을 신설하였는데, 해당 신설조항에서는 선수 인권보호를 위한 조치에 관한 사항을 직장운동경기부 운영규정에 포함하는 내용을 담고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「직장체육진흥관리규정」은 직장체육진흥과 직장운동부의 설치, 운영에 관하여 필요한 사항을 규정하고 있으며, 「직장운동부 합숙소 운영관리 지침」은 직장운동부의 합숙소 운영, 관리에 관하여 필요한 기준을 정하고 있다.

그런데, 상기 우리공사 규정과 지침에는 선수 인권보호를 위한 인권위의 권고

사항 및 「국민체육진흥법」 개정사항이 포함되어 있지 않거나 부분적으로 포함되어 있으며, 세부내용은 아래 【표1】 과 같다.

【표 1】 인권위 권고, 법 개정내용에 대한 우리공사 사규 포함 여부

구분	권고(또는 개정) 내용	KOGAS 사규 포함여부	비고
인권위 권고	지도자와 선수 합숙소를 별도 분리 공간에 마련 하여야 한다는 사항	미포함 (지침)	코치(1명)와 선수 (1명) 합숙 거주 중
	합숙소 관리책임자는 지도자를 제외한 별도 선임 한다는 사항	개정필요 (지침)	지도자를 관리책임 자로 정하고 있음
국민체육 진흥법 개정	선수 인권보호를 위한 조치에 관한 사항 (법 제10조의5 제1항 제3호)	미포함 (규정)	-
	합숙소 운영관련 준수하여야 할 사항 (법 시행규칙 제3조의3)	부분포함 (지침)	-
	직장운동경기부가 소속된 기관 및 단체의 장과 선수· 지도자 간 협의기구의 설치 및 운영에 관한 사항 (법 시행규칙 제3조의4 제1항 제2호)	미포함 (규정)	-

* 출처 : 인권위 권고 결정문, 국민체육진흥법령, KOGAS 관련 규정 및 지침 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

□□처 ■■■■부는 현재까지 직장운동경기부 운영에 있어 선수 인권 침해 관련 문제가 발생한 적은 없으나, 우리공사 「직장체육진흥관리규정」 및 「직장운동부 합숙소 운영관리 지침」에 반영되지 않은 권고·개정사항은 선제적으로 개정하여 선수 인권보호에 앞서는 것이 바람직하다고 답변하였다.

조치할 사항

□□처장은 인권위 권고사항 및 「국민체육진흥법」 개정사항을 우리공사 관련 규정 및 지침에 적극 반영하시기 바랍니다. (권고)